



MUNICIPALIDAD SAN ISIDRO

Decreto

Número: DECRE-2025-614-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 11 de Junio de 2025

Referencia: Expediente N° 216-HCD-2025 - Vetar la Ordenanza Municipal N° 9395 (Paisaje Protegido Municipal) sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.

VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/1958 y sus modificatorias), la Ordenanza N° 9395, el Expediente N° 216-HCD-2025; y

Considerando:

Que con fecha 21 de mayo de 2025, el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 9395, declarando Paisaje Protegido Municipal al sector de la Ribera del Partido de San Isidro, delimitado al Este por el Río de la Plata, al Oeste por la calle Sebastián Elcano, al Sur por el emprendimiento comercial denominado Malloy's y al Norte por el predio deportivo denominado Águila Club, cuya nomenclatura catastral comprendería la totalidad o partes de las siguientes parcelas: Circunscripción: III, Sección: B, Fracción: 1, Parcelas: 27a y 27b, y Circunscripción: III, Sección: B, Fracción: S;

Que, llamada a expedirse sobre la oportunidad y conveniencia de promulgar la citada Ordenanza, mediante el informe (IF-2025-00076430-SI-SSPLAUR) de fecha 3 de junio de 2025, la Subsecretaría de Planeamiento Urbano señaló que cualquier intervención normativa, urbanística o de uso del suelo debe responder a una visión integral del sector costero en su conjunto, evitando así acciones aisladas e inconexas que puedan dificultar la planificación estratégica, tal como ocurre con la propuesta en análisis;

Que, al respecto, indica que la actual gestión municipal está desarrollando el "San Isidro Plan Urbano Costero (SI PUC)", una iniciativa estratégica orientada a revitalizar la costa de nuestro A través de este plan, se busca promover la integración con los municipios vecinos, fortaleciendo la conexión norte-sur y generando espacios públicos que incentiven el deporte, el esparcimiento y una mixtura de usos acorde a los principios de desarrollo sostenible y turismo sustentable, que atraiga tanto a vecinos como a visitantes;

Que, según informa, a efectos de desarrollar dicho plan, respetuoso del entorno natural, se realizaron estudios de paisaje para comprender las características visuales y ambientales de la costa de San Isidro, en la que se analizaron aspectos como la topografía, la vegetación, las vistas panorámicas y la relación entre los espacios naturales y urbanos;

Que, en este sentido, este Departamento Ejecutivo ha promovido, en el marco del Expediente N° 12.604/2024 elevado al Honorable Concejo Deliberante, la revisión de ciertas disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano, con el fin de acompañar los lineamientos del "SI PUC", evaluando posibles adecuaciones normativas que favorezcan el uso público del frente costero y la generación de espacios destinados al deporte, el esparcimiento y la integración comunitaria;

Que el “SI PUC” se encuentra en plena ejecución, habiéndose completado la primera etapa con la obra de mejora y puesta en valor del Paseo Costero 33 Orientales, mediante una intervención integral sobre más de cinco mil metros cuadrados (5.000 m²), que incluyó la revalorización del monumento histórico, la instalación de solados, mobiliario urbano y luminarias, trabajos de tablestacado para defensa costera, dársenas de estacionamiento y una bajada náutica, junto con tareas de paisajismo;

Que, en este sentido, la zona donde se encuentra el área denominada “Paseo del Águila”, objeto de la Ordenanza en cuestión, reviste un interés estratégico dentro del marco del “SI PUC”, ya que constituye un nexo clave entre la costanera de Acassuso (al norte) y la zona de Paraná y el Río de la Plata (al sur), incluyendo, además, la conexión con el municipio vecino de Vicente López. En consecuencia, una protección excesiva de dicha zona en esta etapa podría limitar la capacidad del Municipio para intervenir y llevar a cabo futuras mejoras dentro del proceso de ejecución del “SI PUC”, ya que la norma en análisis no contempla una visión integral y articulada que considere las dimensiones urbana, funcional y territorial de las áreas adyacentes al Paseo, tanto hacia el norte como hacia el sur;

Que, a su vez, se destaca la necesidad de abordar las situaciones de ocupaciones regulares e irregulares existentes en dicho espacio mediante una estrategia integral, promoviendo un plan de recuperación que asegure su integración al espacio público, su valorización ambiental y su articulación con los sectores linderos;

Que, llamada a intervenir a los mismos efectos, la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, mediante informe (IF-2025-00082329-SI-SECAMEP) de fecha 6 de junio de 2025, indicó que el Plan de Iluminación previsto por la Ordenanza N° 9395 no cuenta con la correspondiente previsión presupuestaria para afrontar las erogaciones que implicaría su puesta en ejecución. En consecuencia, se estarían generando obligaciones de gasto sin identificar adecuadamente las fuentes de financiamiento, comprometiendo de este modo el equilibrio de las cuentas municipales;

Que, en virtud de lo expuesto, la Secretaría de Gobierno propicia vetar la Ordenanza N° 9395;

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 108, inciso 2), de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo vetar las Ordenanzas;

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Vetar la Ordenanza Municipal N° 9395 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 21 de mayo de 2025.-

ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento del dictado del presente Decreto a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, la Secretaría de Planeamiento Urbano y al Honorable Concejo Deliberante.-

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto es refrendado por la Secretaría de Gobierno.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2025.06.10 12:19:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.06.11 13:05:05 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro